

1500602-76.2021.8.26.0681

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... haja vista que, possui condenação por tráfico de drogas, a bem da incolumidade pública, tornando-se um risco a segurança pública se solto.

O acusado MARCELO, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu LUIZ CARLOS RODRIGUES CAGNOTTO, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500602-76.2021.8.26.0681 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500602-76.2021.8.26.0681

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MARCELO DOS SANTOS FERNANDES e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

LUIZ CARLOS RODRIGUES CAGNOTTO e MARCELO DOS SANTOS FERNANDES, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, conforme a denúncia, no dia 06 de outubro de 2021 durante a madrugada, na Rua Armando Steck, n.184, bairro Niero III, nesta cidade e comarca de Louveira, LUIZ CARLOS RODRIGUES CAGNOTTO, qualificado a fls. 144, MARCELO DOS SANTOS FERNANDES, qualificado a fls. 29, previamente ajustados com os adolescentes João Vitor Jesuino de Souza e Nicolas dos Anjos dos Santos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para ambos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, aproximadamente seiscentos metros de fios de cobre do interior da Subestação engenheiro Francisco Monlevade, localizada no endereço acima mencionado.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas,

LUIZ CARLOS RODRIGUES CAGNOTTO, qualificado a fls.141, MARCELO DOS SANTOS FERNANDES, qualificado a fls.23, corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.

Foi decretada a prisão preventiva do réu LUIZ CARLOS RODRIGUES CAGNOTTO (fls. 115/116).

A denúncia foi recebida em 25/01/2022 (fls. 228/229), os réus pessoalmente citados (fls. 242 e fls. 244) e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 260/263 e fls. 253/254).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas cinco testemunhas, ao final interrogado o acusado.

Memoriais.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral colhida em juízo.

A guarda municipal Maria das Graças disse que fora acionada via CECOM para atender um furto que ocorrera no local, que se trata da Subestação Eng. Francisco Monlevade. Em contato com o senhor Rael, o qual lhe informou que haviam subtraído cerca de 600 metros de cabos da subestação. E as tampas da caixa de passagem estavam todas abertas.

O adolescente Nicolas confessou os fatos. Disse que estava com os réus e o João Vitor e furtaram os fios de cobre da Subestação.

O delegado de polícia ouvido disse que se recorda desse fato. Disse que eram dois maiores e dois menores. Relatou que a denúncia foi feita por uma pessoa que estava trabalhando na Subestação.

O réu Luiz Carlos confessou os fatos. Disse que estava na companhia de Marcelo e os dois adolescentes. Relatou que pulou o portão para chegar ao local.

O réu Marcelo disse que cometeu o furto junto com os adolescentes, e outro indivíduo, mas não conhece o acusado Luiz Carlos.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09, fls. 76/80; fls. 91/95); Relatório de Investigação (fls. 71/74); Auto de Entrega (fls. 81); Auto de Reconhecimento (fls. 51/59); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 85/86); e Laudo Pericial (fls. 14/26).

A autoria é indubitosa; os próprios acusados confessaram a prática do delito.

Cotejando os elementos de prova acima delineados, não há dúvidas quanto à prática do delito pelos acusados, seja pelas testemunhas ouvidas, ou pela apreensão dos objetos subtraídos na posse dos réus.

Portanto, não há que se falar em invalidade dos depoimentos das testemunhas porquanto coesos e harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, sendo certo que em se tratando de crime contra o patrimônio, cometidos às escondidas, a palavra das testemunhas tem valor determinante.

A qualificadora do concurso de agentes, restou comprovada pela prova oral produzida em juízo.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, também restaram

comprovadas por meio dos laudos periciais juntados aos autos (fls. 14/26) e pela prova oral colhida em juízo.

O crime de corrupção de menores restou amplamente demonstrado.

No que tange ao menor Nicolas, acompanhando os demais, conforme reconhecido pelos próprios réus, é certo que se dava a corrosão deste. Adolescentes, jovens, são sugestionáveis e perante as dificuldades da vida e promessa de lucro fácil com subtrações, são levados a tanto como uma ascensão social, mesmo. Não há como se negar que nesses ambientes o crime é carismático.

Ainda que corrompido anteriormente, cada ato de corrosão é sedimentador de mais uma agravante. Os adolescentes são personagens sujeitos a influências externas; estão em formação constante nessa fase, hormônios e alterações físicas se apresentando e na parte psíquica, a necessidade de autoafirmação se fazendo presentes. A indução para o trabalho como para o crime pode se apresentar simultânea e uniformemente, mas o mais favorável, menos trabalhoso e com possibilidade de refletir sobre certos ambientes é o que será acolhido.

Mesmo que corrompido anteriormente o menor, não é menos certo que todo e qualquer ato que novamente o expõe é um acréscimo à deterioração do caráter. Jovens em formação, atraídos pelo lucro apresentado como fácil e querendo se distanciar do labor, em ambientes nos quais o mau proceder é sinônimo de ascensão social, são presas fáceis.

A corrupção do menor, personalidade em formação, assume especial pelo encaminhamento indevido, errado principalmente, dele. Pode ser desviado do caminho certo e pelas dificuldades de ascensão social, econômica, manutenção de família regular em razão de estudo ou dedicação ao trabalho, confrontando com prestígio do crime, a atração ao ser em evolução, formando-se, é gritante. Isso leva ao encaminhamento da conduta.

Participo do entendimento de que qualquer ato de corrosão do caráter de menor é suficiente para o encaminhar ou manter no crime. Está-se lidando com um adolescente, pessoa em formação de órgãos, hormônios construindo corpo e mente, facilmente sugestionável.

Sendo assim, os réus, devem ser condenados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e nas penas do artigo 244-B, do ECA, ambos na forma do artigo 70, do Código Penal.

Passo a dosagem das penas.

RÉU MARCELO. ARTIGO, 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 329/331) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. No mais, em se tratando de furto triplamente qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso), há maior reprovabilidade da conduta do acusado. Exaspero, por isso, a pena base em 1/3 (um terço), delimitando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3). Não é diverso o entendimento da jurisprudência: STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal

não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020) Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 80/83 e fls. 329/331. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ), não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena acima aplicada. O dia-multa é fixado no piso. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

ARTIGO 244-B, da Lei 8.069/90. O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 329/331) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial, portanto aumento a pena em 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 329/331. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ), não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena acima aplicada. O dia-multa é fixado no piso. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

Por conseguinte, aplico somente a pena mais grave, qual seja, do furto, acrescida de um terço (1/6), totalizando a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.

RÉU LUIZ CARLOS. ARTIGO, 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. O réu possui uma condenação anterior transitada em julgado, sendo que será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria (fls. 302/304). No mais, em se tratando de furto triplamente qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso), há maior reprovabilidade da conduta do acusado. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), delimitando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 80/83 e fls. 302/304. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ), não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena acima aplicada. O dia-multa é fixado no piso. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

ARTIGO 244-B, da Lei 8.069/90. O réu possui uma condenação anterior transitada em julgado, sendo que será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria (fls. 302/304)., portanto fixo a pena no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 302/304. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena 01 (um) ano de reclusão. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ), não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena acima aplicada. O dia-multa é fixado no piso. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

Por conseguinte, aplico somente a pena mais grave, qual seja, do furto, acrescida de um terço (1/6), totalizando a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Os réus, por serem reincidentes, não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis. Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).

Preso durante o processo, o acusado LUIZ CARLOS, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, haja vista que, possui condenação por tráfico de drogas, a bem da incolumidade pública, tornando-se um risco a segurança pública se solto.

O acusado MARCELO, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu LUIZ CARLOS RODRIGUES CAGNOTTO, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, III, e IV, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. E CONDENO o réu MARCELO DOS SANTOS FERNANDES, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, III, e IV, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Louveira, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA